

1521668-79.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... à comunidade da condenação por tráfico. Viu o senhor que veio passando, entrou na lotérica. Quando ele distraiu pegou o celular e saiu correndo. O celular estava no balcão da lotérica.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 1521668-79.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521668-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258703/2022 - 08º D.P. BRAS, 27577976 - 08º D.P. BRAS, 2258703 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON FERNANDO ALVES DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JEFFERSON FERNANDO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "h" (contra idoso), ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fl. 1), no dia 21 de setembro de 2022, por volta de 13h15, na Praça Doutor João Mendes, Sé, nesta comarca de São Paulo, subtraiu para si um aparelho celular da marca Apple, pertencente a João Romeu Carvalho Goffi, com 83 anos de idade à época, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 4/6 e Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 19/20.

Narra a denúncia que, segundo se apurou, a vítima estava no interior de uma casa lotérica e colocou seu aparelho celular sobre um balcão, momento em que o

denunciado arrebatou o aparelho e fugiu.

Segundo a inicial, ocorreu que João Romeu, filho do ofendido, visualizou os fatos, seguiu atrás do furtador e chamou por ajuda. Policiais militares que estavam em frente ao Tribunal de Justiça detiveram JEFFERSON, imobilizam-no e localizaram, em seu bolso, o celular furtado.

Interrogado em Delegacia, o autuado permaneceu em silêncio (fl. 14).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 22 de setembro de 2022, a prisão em flagrante do autuado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 29/31).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de setembro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 6 de dezembro de 2022 às 13h00 (fls. 51/52).

O réu foi citado (fls. 75/76) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 80).

Por decisão datada de 1º de novembro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 81).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

A douta representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu não é reincidente específico e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e que sequer resultou em efetivo prejuízo à vítima; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 3), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 19/20) e pelo Relatório Final (fls. 37/38), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a vítima João Romeu Carvalho Goffi narrou, em síntese, que andava pela praça João Mendes e observou que vinha em sentido contrário o réu e mais dois comparsas. Observou que o réu olhava fixamente para o celular do declarante. Cruzou com eles normalmente. Não observou que eles tinham seguido o declarante. Quando colocou a mão no bolso para pagar na lotérica, sentiu. O filho correu atrás dele e um policial fez a detenção. O réu pegou o celular e o declarante tentou segurar a mão dele. O celular foi apreendido em poder do réu. O réu estava bastante sujo e aparentava estar em situação de rua. Gostaria de elogiar

a conduta dos policiais.

Também foi ouvida em juízo a testemunha João Romeu Correa Goffi, que relatou, em suma, que estava acompanhando o pai e ele resolveu parar no Centro. O local de encontro com o pai era na lotérica. O pai estava na fila de idosos. Ouviu o pai fazendo um barulho e viu o acusado. O declarante correu atrás e gritou "pega ladrão". Os policiais interceptaram e prenderam o réu. O celular foi recuperado. Reconhece o réu presente em audiência.

Extraí-se do depoimento da testemunha João Romeu Correa Goffi, colhido na fase policial que "estava com seu pai dentro de uma lotérica momento no qual o indiciado se aproximou e subtraiu o aparelho celular que foi colocado sobre o balcão, fugindo em seguida. Imediatamente colocou-se em perseguição ao mesmo clamando por ajuda, viu o indiciado correr em direção ao fórum e ser detido pelos policiais militares que estavam ali em frente. Não o perdeu de vista, presenciando a imobilização do indivíduo". (fl. 12).

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha policial militar Evandro Pimentel da Silva, que narrou, em síntese, que estava de serviço no Palácio da Justiça, vieram algumas pessoas gritando "pega ladrão". O réu vinha correndo e conseguiram detê-lo. A res furtiva estava no bolso do réu.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva narrando que está com 28 anos de idade. Estudou até a quarta série. Parou de estudar porque começou a trabalhar. Estava morando com a mãe, mas tinha brigado e foi parar na rua. Estava na situação de morador de rua há aproximadamente sete meses. Usa cocaína. Ainda não prestou os serviços à comunidade da condenação por tráfico. Viu o senhor que veio passando, entrou na lotérica. Quando ele distraiu pegou o celular e saiu correndo. O celular estava no balcão da lotérica.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ademais, há de se dar crédito ao relato apresentado pela vítima e por seu filho, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante logo após a prática do delito, tendo sido surpreendido pelos policiais militares com o aparelho celular da vítima em seu bolso.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303 - grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea "h" do inciso II do artigo 61 do Código Penal (ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 anos).

Restou comprovado nos autos que a vítima João Romeu Carvalho Goffi, que teve seu celular subtraído, contava com 83 anos de idade na data dos fatos, conforme se extrai de fl. 7. Logo, indubitosa a incidência da agravante prevista na alínea "h" do inciso II do artigo 61 do Código Penal, que dispõe que é uma circunstância que sempre agrava a pena ter o agente cometido crime contra maior de 60 (sessenta) anos.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto, nos exatos moldes do artigo 155, caput, do Código Penal.

Destarte, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, não ostenta outro antecedente desabonador. Assim, considerando ainda que a culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência. Com efeito, extrai-se da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 23/25) e da Folha de Antecedentes (fls. 26/28) que o réu ostenta condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 1501120-47.2020.8.26.0537, da 2ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo, com trânsito em julgado para a Defesa aos 03/11/2020). Também em segunda fase, reconheço a circunstância agravante de ter o crime sido cometido contra idoso (art. 61, inciso II, alínea "h", do CP), conforme fundamentação acima. Ainda em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da presença concomitante de duas agravantes e de uma atenuante, efetuo a compensação de uma agravante pela atenuante e, em razão da outra agravante, aumento a pena em 1/6 (um sexto), assim culminando com as penas de

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado JEFFERSON FERNANDO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, cc. o artigo 61, inciso II, alínea "h" (contra idoso), ambos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto. A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente, ostentando condenação anterior por crime de tráfico de drogas. Assim, a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu, oficiando-se para que seja providenciada a sua transferência a estabelecimento compatível com o regime fixado (semiaberto).

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA